



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2077 - Disposición SCE

VISTO

El expediente EX-2025-135266801- -APN-DR#CNDC, caratulado "Roch Proyectos S.A. S/NOTIFICACIÓN ART 9 LEY N.º 27.442" (CONC. 2077).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 31 de marzo de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9º de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7º a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8º de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 9 de diciembre de 2025 cuando la ANC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas «Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra», «Cañadón Yatel» y «El Guadal – Lomas del Cuy» ("LAS ÁREAS"), ubicadas en la Provincia de Santa Cruz, y las concesiones de transporte relacionadas a ellas, por parte de ROCH PROYECTOS S.A. ("ROCH").

La operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, donde las participaciones de mercado conjuntas post operación son del 1,01% para la primera y del 0,32% en el segundo caso.

En cuanto al mercado geográfico, éste se considera de alcance nacional.

El instrumento de la operación no contiene cláusulas de restricciones accesorias a la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 31 de marzo de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas «Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra», «Cañadón Yatel» y «El Guadal – Lomas del Cuy», ubicadas en la provincia de Santa Cruz, y las concesiones de transporte relacionadas a ellas, por parte de ROCH, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad de: i) el Contrato de Cesión “Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra”; ii) el Contrato de Cesión “Cañadón Yatel”; iii) el Contrato de Cesión “El Guadal – Lomas del Cuy”; iv) la identificación de los accionistas de las Empresas Afectadas; v) la estructura societaria de las empresas afectadas; vi) el Acuerdo de Accionistas Original del 24 de octubre de 2013; vii) la Enmienda del Acuerdo de Accionistas del 5 de agosto del 2015; viii) el Contrato de Unión Transitoria de Empresas para la conformación del Consorcio Santa Cruz del 8 de agosto de 2025; ix) la Enmienda de dicho contrato del 30 de octubre de 2025; justificando dicha solicitud en que los datos son información comercialmente sensible, cuya divulgación no resulta relevante para el análisis de la presente operación.

Esta SCE considera suficiente la información no confidencial presentada y las justificaciones brindadas para solicitar el tratamiento confidencial y considera que debe otorgarse la confidencialidad en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS DISPONE:

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2°. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas «Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra», «Cañadón Yatel» y «El Guadal – Lomas del Cuy», ubicadas en la provincia de Santa Cruz, y las concesiones de transporte relacionadas a ellas, por parte de ROCH PROYECTOS S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto de: i) el Contrato de Cesión “Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra”; ii) el Contrato de Cesión “Cañadón Yatel”; iii) el Contrato de Cesión “El Guadal – Lomas del Cuy”; iv) la identificación de los accionistas de las Empresas Afectadas; v) la estructura societaria de las empresas afectadas; vi) el Acuerdo de Accionistas Original del 24 de octubre de 2013; vii) la Enmienda del Acuerdo de Accionistas del 5 de agosto del 2015; viii) el Contrato de Unión Transitoria de Empresas para la conformación del Consorcio Santa Cruz del 8 de agosto de 2025; ix) la Enmienda de dicho contrato del 30 de octubre de 2025, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-32660759-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a ROCH PROYECTOS S.A.

ARTÍCULO 7°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 8°.- Archívese.



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Dictamen SCE

A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) eleva para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-135266801- -APN-DR#CNDC, caratulado "*Roch Proyectos S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART 9 LEY N.º 27.442*" (CONC. 2077).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas «*Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra*», «*Cañadón Yatel*» y «*El Guadal – Lomas del Cuy*» ("LAS ÁREAS"), ubicadas en la provincia de Santa Cruz, y las concesiones de transporte relacionadas a ellas, por parte de ROCH PROYECTOS S.A. ("ROCH").¹
2. La transacción se implementó mediante una serie de contratos de cesión en el marco del proceso de Licitación Pública Nacional N° 006/2025.
3. ROCH es una sociedad anónima cuya actividad principal es la exploración, explotación, transporte y comercialización de toda clase de hidrocarburos.
4. FOMICRUZ S.E., la vendedora, es una sociedad estatal perteneciente al gobierno de Santa Cruz.
5. A los fines exclusivos de participar en la licitación, ROCH, junto con PATAGONIA RESOURCES S.A., CLEAR PETROLEUM S.A., QUINTANA E&P ARGENTINA S.R.L., QUINTANA ENERGY INVESTMENTS S.A., BREST S.A. y AZRUGE S.A., conformaron una unión transitoria de empresas denominada "CONSORCIO SANTA CRUZ". La conformación del mismo forma parte de la operación aquí notificada y no produjo efectos con anterioridad a la misma.
6. ROCH operará en forma autónoma LAS ÁREAS y estará también a cargo del transporte de petróleo desde dichas áreas hasta Las Heras; y CONSORCIO SANTA CRUZ se hará cargo de la operación del transporte sobre el oleoducto "Las Heras-TERMAP". En este sentido, corresponde destacar que la toma de control sobre las concesiones de LAS ÁREAS se produjo como resultado directo de la adjudicación y el posterior perfeccionamiento del proceso licitatorio, materializándose de manera simultánea el 1 de diciembre de 2025 y sin que hubiere mediado actividad alguna por parte del CONSORCIO SANTA CRUZ anterior a dicha fecha.
7. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 1 de diciembre de 2025, y su notificación a la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se realizó el 9 de diciembre de 2025.

¹ La operación también incluye la adquisición de los contratos de obras y servicios asociados y el personal vinculado a las concesiones.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

8. El 9 de diciembre de 2025, ROCH notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
9. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la LDC.
10. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.²
11. El 15 de diciembre de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DNCE consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no había iniciado su cómputo, y que el mismo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.³
12. Esta DNCE solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (“ENARGAS”) la intervención que les compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la LDC. El ENARGAS dio respuesta y no objetó la operación. La SECRETARÍA DE ENERGÍA no dio respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.
13. El 25 de marzo de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
14. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior a la fecha mencionada.

² La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

³ El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6º que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

15. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas «Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra», «Cañadón Yatel» y «El Guadal – Lomas del Cuy», ubicadas en la provincia de Santa Cruz, y las concesiones de transporte relacionadas a ellas, por parte de ROCH.
16. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad económica que desarrollan en el país:

**Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas
en la República Argentina**

Empresa	Actividad económica
<i>Grupo comprador</i>	
ROCH PROYECTOS S.A.	Exploración, producción y comercialización de petróleo, gas natural y gas licuado del petróleo.
PAMPAS ARG S.A.	Explotación agrícola y ganadera en campos propios.
TERMINALES RIO DE LA PLATA S.A.	Operación de buques, carga y descarga de contenedores, carga general y de proyecto, inspección de estructuras y reparación de contenedores secos y refrigerados.
KECLON S.A.	Producción de reactivos químicos.
<i>Objeto</i>	
100% de las áreas «Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra», «Cañadón Yatel» y «El Guadal – Lomas del Cuy», ubicadas en la provincia de Santa Cruz.	Exploración y explotación de petróleo y gas.

Fuente: DNCE en base a información aportada por la empresa notificante en el presente expediente.

17. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica nacional.⁴

III.2. Efectos económicos de la operación

18. La presente operación genera un fortalecimiento del grupo comprador en los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación de hidrocarburos de LAS ÁREAS.
19. A continuación, se presenta la producción de petróleo (m³), en función de sus participaciones en uniones transitorias de empresas ("UTES") y concesiones, y las participaciones del grupo comprador y empresas objeto.

Tabla 2 | Volúmenes de petróleo y participaciones. Período 2022 – 2024

PETRÓLEO	2022		2023		2024	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
ROCH PROYECTOS S.A.	21.271	0,1%	10.432	0,03%	8.440	0,02%
Áreas objeto	437.132	1,3%	409.287	1,1%	401.904	1%
% conjunta	458.403	1,36%	419.719	1,14%	410.344	1,01%
Total Nacional	33.812.429	100%	36.868.035	100%	40.778.371	100%

Fuente: Elaboración propia en función de información provista por las partes en base al Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) y la Secretaría de Energía (SEN).

20. Asimismo, seguidamente se exponen la producción de gas (Mm³) y las participaciones correspondientes.

⁴ La ex CNDC definió estos mercados en el Dictamen 946/2012, parte integrante de la Resolución SCI 82/2012, emitidas en el marco del expediente S01:0100141/2011, caratulado: "EXXONMOBIL INTERNATIONAL HOLDING INC. y BRIDAS CORPORATION S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156". La definición fue reiterada en el Dictamen ex CNDC -IF-2018- 38056898-APN-CNDC#MP/2018, integrante de la Resolución SCI 18/2018, emitidos en el marco del expediente EX-2018-31929643- - APNDGD#MP, caratulado "PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)".

Tabla 3 | Volúmenes de gas y participaciones. Período 2022 – 2024

GAS	2022		2023		2024	
	Mm ³	%	Mm ³	%	Mm ³	%
ROCH PROYECTOS S.A.	35.190	0,1%	29.575	0,1%	27.920	0,1%
Áreas objeto	169.950	0,4%	151.290	0,3%	133.239	0,3%
% conjunta	205.140	0,42%	180.865	0,38%	161.159	0,32%
Total Nacional	48.489.510	100%	48.125.399	100%	50.737.796	100%

Fuente: Elaboración propia en función de información provista por las partes en base al IAPG y la SEN.

21. Tal como se desprende de las tablas precedentes, el fortalecimiento del grupo comprador es poco significativo tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo como en el de gas. Por consiguiente, los efectos horizontales no resultan preocupantes desde el punto de vista de la competencia.
22. Por lo expuesto, la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
23. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

24. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV CONCLUSIONES

25. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a “[L]as Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)” y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
26. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo

8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

27. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas «Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra», «Cañadón Yatel» y «El Guadal – Lomas del Cuy», ubicadas en la Provincia de Santa Cruz, y las concesiones de transporte relacionadas a ellas, por parte de ROCH PROYECTOS S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2077 - Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.